



CUT: 203804-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0170-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 15 de junio de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 203804-2025 instruido por la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari (ALA Tambopata-Inambari) sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de agua tipificada en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento iniciado en fecha **17.10.2025** contra la empresa **MINERIA AURIFERA ALUVIAL CONDOR S.A.C.** identificada con RUC N° 20490979485.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12 del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** En fecha 08.09.2025 el Especialista en Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, llevó a cabo una supervisión en el derecho minero Solitario 2002, con código 040006702, ubicado en el distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios. Durante la constatación, se observó un (01) vertimiento de agua residual de tipo minero en la quebrada Solitario. La ubicación de lo constatado se describe conforme al siguiente detalle:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 1FAAB71D

Punto de vertimiento	Descripción	Ubicación geográfica de punto de vertimiento (Coordenadas UTM WGS-84 Zona 19 sur)		Caudal aforado (l/s)	Régimen de descarga	Tipo de aguas residuales	Cuerpo Receptor	Unidad Hidrográfica
		Este (m)	Norte (m)					
V-01	Punto de vertimiento en la quebrada Solitario	338 545	8 560 765	18.30	Continuo	Minero	Quebrada Solitario	Cuenca Inambari

- 3.1** Mediante el Informe Técnico N° 0080-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 10.10.2025, la ALA Tambopata-Inambari verificó en el Registro Administrativo de Vertimientos y Reúsos de Aguas Residuales Tratadas (RAVR) de la Autoridad Nacional del Agua, advirtiendo que el vertimiento de agua residual hacia la quebrada Solitario, ubicado en el distrito de Huetpetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, no cuenta con la autorización correspondiente, siendo atribuible a la empresa Minería Aurífera Aluvial Condor S.A.C., cuyo resultado de dicha constatación se recomendó iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionador.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 4.1** A través de la Notificación N° 0039-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI notificada válidamente el 17.10.2025, comunicando a la imputada el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por efectuar vertimiento de aguas residuales sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua en la quebrada Solitario, con ubicación geográfica en; 338 545 metros (m) – Este (E) y 8 560 765 metros (m) – Norte (N), hecho que se encuentra tipificado como infracción contenido en el literal **d.** del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos *“Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua o efectuar reúso de aguas, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua”* concordante con el numeral **9.** del artículo 120 de la referida Ley *“realizar vertimientos sin autorización”*; otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que efectúe el descargo respectivo.
- 4.2** Mediante el escrito presentado en fecha 24.10.2025, la imputada presentó el descargo correspondiente, concretamente bajo los siguientes argumentos:
- Respecto a la constatación de actividades de minería (lavado en chute), sostiene que el desarrollo continuo de las operaciones de explotación y beneficio de material aurífero no constituye una irregularidad per se, sino una exigencia legal para mantener la vigencia de su inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Según la normativa (D.S. N° 014-92-EM y D.S. N° 009-2025-EM), la inactividad o el desuso de las operaciones mineras es considerado una de las nueve causales de exclusión automática del REINFO; por lo tanto, el hallarse en plena producción resguarda su estatus legal de formalización.
 - Respecto a la poza provisional y la salida de efluentes por un agujero, la empresa aclara que la infraestructura observada no es una poza provisional, sino un sistema artesanal de sedimentación de partículas finas diseñado para disminuir la velocidad del agua y decantar los lodos por gravedad antes de su descarga segura. Precisa que dicha estructura forma parte de su Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (IGAFOM) en sus aspectos correctivo y preventivo, el cual fue radicado ante la Dirección Regional de Energía y Minas (DREMEH) de Madre de Dios mediante el expediente N° 457611 el 26 de mayo de 2025. En esa línea, advierte que la salida de agua por un agujero no responde a un diseño intencional o negligente, sino a una fractura fortuita en la estructura provocada por intensas lluvias (causas naturales y de fuerza mayor). Asimismo, afirma que operan únicamente en horario diurno (9 horas diarias) por acuerdo con la comunidad de Nueva. Al ser notificados del desperfecto por los fiscalizadores



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 1FAAB71D

de la ALA, paralizaron las operaciones de inmediato e iniciaron labores técnicas de remediación que incluyeron la descolmatación, ampliación y el reforzamiento perimetral con material de la zona (arena, hormigón y cascajo), corrigiendo totalmente la fuga de manera oportuna. Anexa las siguientes imágenes:



IMAGEN N°01: En la presente imagen de campo se visualiza el cartel informativo que indica el nombre del derecho minero, el código, el nombre de la empresa. Fuente: Elaboración Propia (2025).



IMAGEN N°02: En la presente imagen de campo se visualiza maquinarias pesadas como Excavadora, y cargador Frontal realizando trabajos de reforzamiento con material agregado como arena hormigón y cascajo en todo el contorno del pozo de sedimentación. Fuente: Elaboración Propia (2025).



IMAGEN N°03: En la presente imagen de campo se visualiza maquinarias pesadas como Excavadora, y Volquetes realizando trabajos de reforzamiento con material agregado como arena, hormigón, y cascajo en todo el contorno del pozo de sedimentos finos. Fuente: Elaboración Propia (2025).



IMAGEN N°04: En la presente imagen de campo se visualiza maquinarias pesadas como Excavadora, realizando trabajos de reforzamiento y compactación con material agregado como arena, hormigón, y cascajo en todo el contorno del pozo de sedimentos finos. Fuente: Elaboración Propia (2025).



IMAGEN N°05: En la presente imagen de campo se visualiza imagen panorámica del pozo y las maquinarias pesadas como Excavadora, volquetes realizando trabajos de reforzamiento y compactación con material agregado como arena, hormigón, y cascajo en todo el contorno del pozo de sedimentos finos. Fuente: Elaboración Propia (2025).



IMAGEN N°06: En la presente imagen de campo se visualiza el cartel informativo que indica POZO DE SEDIMENTOS FINOS. Fuente: Elaboración Propia (2025).

- iii) Respecto a la alteración visual e impacto en la quebrada Solitario, la minera rebate el criterio técnico de la observación de la ALA, señalando que la coloración amarilla oscura y la acumulación de lodo en la quebrada Solitario no pueden



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://siged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 1FAAB71D

 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE ENERGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS GOBIERNO REGIONAL DE ENERGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS GOBIERNO REGIONAL DE ENERGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS			
Área de Planeación y Desarrollo PRESENTO RIAPOM COLECTIVO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PROYECTO MINERO "SOLITARIO 2002"			
Dependencia a la que dirige la Solicitud	N° Comercial		Fecha de pago
Dependencia REGIONAL DE ENERGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS - MAIRE DE 1992			
Identificación del expediente en caso de que éste ya existiera antes	N° Folio		
Solicitud Previa a la fecha de MINERA ALBERFRA ALVAL CONSIDO S.A.C			
INICIA/Financiera N°	FOLIO		
	2040575485		
Inscripción en SURAP	N° Co Ficha Registral o Asiento, Folio, Libro, y Oficina Registral		
EDGAR CONDON ESPINOLA	2485457		
Representante Inscripción en SURAP: N° Co Ficha Registral o Asiento, Folio, Libro, y Oficina Registral			
INICIA/Financiera		FOLIO	
EDGAR CONDON ESPINOLA		2485457	
Domicilio legal para efectos de notificación PASAIE TERESA GONZALEZ LOTE 7, MANZANA 20 (CORREO ELECTRONICO: ALBERFRA@ALBERFRA.COM)			
Domicilio		Provincia	
PASADIE MAIRE DE DIOS		TAMAPAQUA TAMAPAQUA	
Número de Pasadie		Teléfono	
N° de Pasadie 55000		Teléfono: 987376457	
Número o Pasadie Social, N° de RUC y dirección del establecimiento deberán consignarse en forma obligatoria. Método de la calidad (Ejemplo y Fundamento)			
Asunto: PRESENTO RIAPOM COLECTIVO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA CONCESION MINERA "SOLITARIO 2002" CON COSMOS S.A. MINEROS Y TITULOS DE TERRENO MINERA ALBERFRA ALVAL CONSIDO S.A.C. CON RUC 2485457, PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS CORREGENDOS EN ESTE PROCESO DE FORMALIZACION.			
Relación de Documentos y remios que se acompaña (se falta espacio, usar hoja adicional) 1.- 02 EXPEDIENTE DEL RIAPOM CORRECTIVO Y PREVENTIVO 2.- RUC 3.- C.D.O. 3.- RECIBO DE PAGO DE DERECHOS			
Puerto delosano, 24/05/2005 (Firma de Representante) EDGAR CONDON ESPINOLA 26 MAY 2005 457641 821109 1500			
(Firma de Representante) EDGAR CONDON ESPINOLA 26 MAY 2005 457641 821109 1500			
GERENTE GENERAL DE MINERÍA ALBERFRA ALVAL CONSIDO S.A.C.			

ASIGNACIÓN ESTRUCTURAL MADRE DE DEDOS AL "CURSO ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DEL ANÁLISIS ACÚSTICO Y ACÚSTICO PALATRAL"		BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA PAC (REPRESENTACIÓN) EMISOR: PUNTO																									
UNIVERSIDAD NACIONAL "MIGUEL DE CROZ" Unidad de Mantenimiento Proceso de Atención Beneficiario: Representante del Proceso de Atención Tipo de Modalidad Caracterización		UNIVERSIDAD NACIONAL "MIGUEL DE CROZ" ROLAN CHAVEZ ESPINOZA Jefe de AL PUNTO 800 - CERCADO PUNTO DE COORDINACIÓN TERCERERÍA MALA																									
Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario(*)	Importe de ICSPER Importe																								
1.00	Unidad	1421.20	0.00 3,421.20 0.00																								
Descripción EVALUACION DE INTERIENDO DE GESTOR AMBIENTAL PARA LA FORMALIZACION PUNTO DE LAS ACTIVIDADES DE PEQUEÑA INDUSTRIA Y HERRERIA ARTESANAL, CM SOUTINGHO 2002		Otros Cargos : \$ 0.00 Otros Tributos : \$ 0.00 ICSPER : \$ 0.00 Importe Total : \$ 1,421.20																									
SON: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO Y 20/100 SOLES																											
(*) Sin impuestos. (**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Op. Gravada</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Exonerada</td> <td>\$ 1,421.20</td> </tr> <tr> <td>Op. Infecta</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>ISC</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>IGV</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>ICSPER</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Otros Cargos</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Otros Tributos</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Monto de</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Bastinado</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Total</td> <td>\$ 1,421.20</td> </tr> </tbody> </table>				Op. Gravada	\$ 0.00	Exonerada	\$ 1,421.20	Op. Infecta	\$ 0.00	ISC	\$ 0.00	IGV	\$ 0.00	ICSPER	\$ 0.00	Otros Cargos	\$ 0.00	Otros Tributos	\$ 0.00	Monto de	\$ 0.00	Bastinado	\$ 0.00	Importe Total	\$ 1,421.20
Op. Gravada	\$ 0.00																										
Exonerada	\$ 1,421.20																										
Op. Infecta	\$ 0.00																										
ISC	\$ 0.00																										
IGV	\$ 0.00																										
ICSPER	\$ 0.00																										
Otros Cargos	\$ 0.00																										
Otros Tributos	\$ 0.00																										
Monto de	\$ 0.00																										
Bastinado	\$ 0.00																										
Importe Total	\$ 1,421.20																										
CANCELADO 2.03.21 																											
Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarlo utilizando su clave SOL, el Adquirente el Último puede consultar su código en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe , en Opciones en Clave SOL/ Consulta de Utilidad del CRE.																											

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS E HIDROCARBUROS			
FORMATO DE SOLICITUD			
NOMBRE DEL PROYECTO/MINERO			
"YO EDGAR CONDOMINI ESPINILLA SOLICITO VERIFICACION DE MI ACTIVIDADES MINERAS DEL DENOM. MINERIA AUQUERPA ALVARA, COMARCAS S.A.C. CON D.N.I. MINISTROS DEL DERECHO MINING "CARTA DE RESALTY" CON COSMO MINERAL, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUAYUPUTUE, PROVINCIA DE MANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS, SECTOR CENTRO POBLADO MENOR DE NUESTRA GUERRERA NUEVA."			
Dependencia a la que dirige la solicitud	Nº Comprobante	Fecha de pago	
DIREM - AREA DE FISCALIZACION		06/08/2025	
Identificación del expediente en caso de que este ya existiera formalizado	Nº folios		
Solicitante		RUC	
Nombre o razón social:			
EDGAR CONDOMINI ESPINILLA.			
C/Dirección/Paseo/calle Nº	Inscripción en SUNJOP		
- 0007190	Nº de Ficha Registral o Asesor. Foto, firma, Libros y Oficina Registral		
Representante Legal	DNI/C/Dirección/Paseo/calle		
-	4008790		
Inscripción en el Rubro/º	Nº de Ficha Registral o Asesor. Foto, firma, Libros y Oficina Registral		
-	011010		
Domicilio legal para efectos de notificaciones	Dirección	Presencia	
Ay. DOS DE MAYO CN 28 DE JULIO Nº 472 CASA DE COLOR VERDE	MADRE DE DIOS	TAMBORETA	
Departamento - Villa de Oro	Celular electrónico	Teléfono 015 443330	
Nombre e Identificación Social	Nº de RUC e inscripción del solicitante donde ha sido categorado en forma obligatoria	Firma	
Nombre de la sociedad ("Cherry y Fundamentos")			
YO EDGAR CONDOMINI ESPINILLA SOLICITO VERIFICACION DE MI ACTIVIDADES MINERAS DEL DENOM. MINERIA AUQUERPA ALVARA, COMARCAS S.A.C. CON D.N.I. MINISTROS DEL DERECHO MINING "CARTA DE RESALTY" CON COSMO MINERAL, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUAYUPUTUE, PROVINCIA DE MANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS, SECTOR CENTRO POBLADO MENOR DE NUESTRA GUERRERA NUEVA.			
Actación de Quórum y anuncio que se acompañará la falta expedida, usar Hoja adicional:			
 DNE _____ 01 ABRIL 2025 01 ABRIL 2025 03 14:58:44 3370			

Firma y Huella Digital del interesado o representante

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS		FACTURA ELECTRONICA		
JL. TURAC AMARU 1063 ENTRE AV. ANDRES AVELINO Y ANDRES MALLA		RUC: 2052142300		
TAMBORATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS		E001-187541		
Fecha de Emisión	07/08/2025	Forma de pago:	Conta	
Señor(es)	MINERIA AURIFERA ALUVIAL CONDOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA			
RUC	30490979485			
Establecimiento del Emisor	JR. FIURA 850 --- CERCADO			
Tipo de Moneda	MADRE DE DIOS-TAMBOPATA-			
Observación	SOLES			
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	SCSPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE INSPECCION OCULAR EN MATERIA DE ENERGIA Y MINAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADO EN ZARZA DE BASALTO CON COD 04005000	977.95	0
Valor de Ventas				\$/ 777.95
Operaciones Gravadas				\$/ 0.00
SOL: SETECIENTOS SETENTA Y SIETE Y 90/100 SOLES				
		Sub Total		\$/ 777.95
		Ventas		\$/ 0.00
		Anticipos		\$/ 0.00
		Descuentos		\$/ 0.00
		Valor Venta		\$/ 777.95
		ISC		\$/ 0.00
		JGV		\$/ 0.00
		SCSPER		\$/ 0.00
		Otras Cargas		\$/ 0.00
		Otras Tributos		\$/ 0.00
		Monto de redondeo		\$/ 0.00
		Importe Total		\$/ 777.95

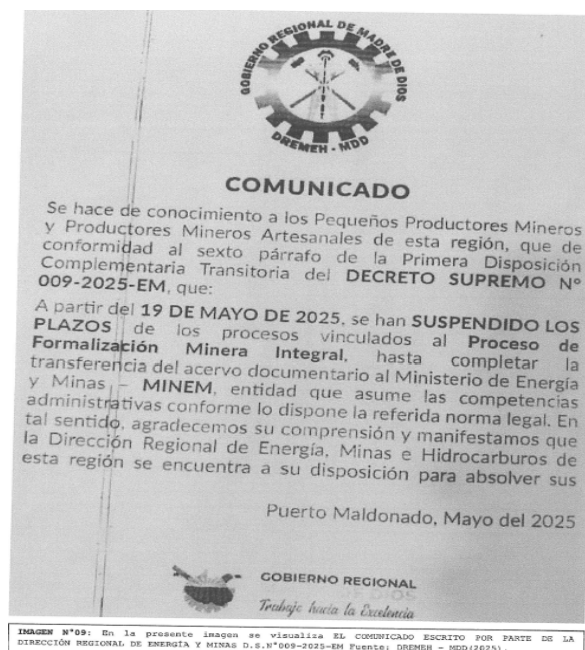
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CANCELADO

Fecha: 07/08/2025

- 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 1FAAB71D



- v) Finalmente, refiere que, con base en el cumplimiento ambiental, las pruebas de remediación técnica inmediata ante un evento de fuerza mayor, y su condición de minero en proceso de formalización con fiscalizaciones periódicas, la empresa solicita la reconsideración de los cargos y apela a los principios de proporcionalidad y razonabilidad para evitar la imposición de sanciones pecuniarias.

4.3 Mediante el Informe Técnico N° 0092-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 06.11.2025 la ALA Tambopata-Inambari, efectuó un análisis del descargo y de los hechos materia de imputación, de la siguiente forma:

- i) Sobre el descargo presentado por la imputada, el órgano instructor evaluó efectuando el siguiente análisis:
- Cuando la minera alegó que, bajo la normativa de formalización (REINFO) y la Ley General de Minería, sus operaciones de explotación y beneficio deben mantenerse activas para evitar ser excluidos del registro. Asimismo, apelaron a los principios de proporcionalidad y razonabilidad respecto a la sanción **(Descargo N° 1 y N° 4)**. Al respecto, el órgano instructor determinó que las propias afirmaciones de la empresa confirman de manera expresa que se encontraban operando plenamente. Esto demuestra de forma objetiva que el vertimiento de aguas residuales mineras hacia la quebrada Solitario se realizó de manera **consciente, voluntaria e intencional**, al ser una consecuencia directa de sus actividades de beneficio.
 - Cuando la minera sostiene que la estructura observada no era una poza provisional, sino un sistema artesanal de sedimentación incluido en sus instrumentos de gestión ambiental (IGAFOM) bajo el expediente N° 457611 ante la Dirección Regional de Energía y Minas. Atribuyeron la salida de agua a un "pequeño orificio" fortuito ocasionado por intensas lluvias (causas naturales) e indicaron que, al notar la fuga, detuvieron las labores para ejecutar reparaciones y remediación técnica inmediata **(Descargo N° 2 y N° 3)**. Al respecto, el órgano instructor **desvirtuó por completo** esta justificación



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 1FAAB71D

mediante los siguientes hallazgos de la inspección de campo: **Evidencia climatológica:** Las fotografías tomadas durante la supervisión demostraron que el cielo estaba totalmente despejado y los accesos viales permanecían completamente secos, lo que contradice la existencia de lluvias intensas recientes. **Deficiencia de diseño:** No se detectó ningún mecanismo o infraestructura destinada a la recirculación de las aguas residuales. El único sistema habilitado era el canal rústico de conducción que derivaba los efluentes directamente hacia la quebrada Solitario. **Insuficiencia técnica:** Con un caudal de vertimiento medido de 18.30 l/s, cualquier poza con ese diseño colapsaría en un periodo muy corto, lo que confirma que el vertimiento directo era continuo y programado, y no un hecho aislado o accidental. Se presume que la empresa solo inició labores de mitigación ante la inminente llegada de los fiscalizadores de la Autoridad Nacional del Agua.

- Cuando la minera manifiesta que contaban con el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM) en sus aspectos correctivo y preventivo, presentado formalmente el 26 de mayo de 2025. Al respecto, el órgano instructor establece que, tras realizar la verificación en la plataforma oficial de la Ventanilla Única de la Dirección General de Formalización Minera, la autoridad constató que dichos documentos **no figuran en ningún estado de tramitación** (ni pendientes, observados, con opinión favorable/desfavorable o devueltos). Por lo tanto, el argumento carece de sustento en los registros del sector, conforme se puede observar en la siguiente imagen:

Evaluar Requisitos	Nº Solicitud	Entidad	SERFOR	ANA	SERNAIP	Fecha Registro	RUC	Tipo Persona	Nombres / Razón Social	Código DM	Actividad Minera	MADE DE DIOS
1	0007779	ANA	-	Q	-	18/06/2024	20405818031	Jurídica	CORPORACION CLADABEYA S.A.C.	040006702	SOLITARIO 2002	MADE DE DIOS
2	00031011	ANA	-	Q	-	26/07/2021	20409309377	Jurídica	HPB EXPEDITIONS S.R.L.	040006702	SOLITARIO 2002	MADE DE DIOS
3	00014413	ANA	-	Q	-	01/02/2021	20490643657	Jurídica	L & B MINERA S.R.L.	040006702	SOLITARIO 2002	MADE DE DIOS
4	00014284	ANA	-	Q	-	28/01/2021	1048217066	Natural	JULIO VALENCIA ESCALANTE	040006702	SOLITARIO 2002	MADE DE DIOS
5	00004464	ANA	-	Q	-	16/06/2020	20120802786	Jurídica	MINERA SECA AQUAJAL SA	040006702	SOLITARIO 2002	MADE DE DIOS

Por tanto, pese a las justificaciones esgrimidas, se advierte que no se absolvieron los cargos de manera favorable para la administrada. Por el contrario, quedó ratificado que la empresa realizó el vertimiento continuo de efluentes mineros sin tratamiento y sin poseer la autorización correspondiente otorgada por la ANA, en esa línea, dichos argumentos no desvirtúan la infracción imputada.

- En mérito de los hechos verificados el 08.09.2025, la imputada infringió la Ley de Recursos Hídricos al efectuar vertimiento de aguas residuales en la quebrada Solitario sin la autorización de la Autoridad Nacional del Agua. Esta infracción está tipificada en el literal d) del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, en concordancia con el numeral 9 del artículo 120 de la referida Ley.
- Respecto al cálculo de la multa, el órgano instructor sustentó el criterio de **beneficios obtenidos por el infractor**, tomando en cuenta los costos evitados, como el incumplimiento del pago de retribuciones económicas de acuerdo al volumen de vertimiento de aguas residuales por año, la determinación del pago de verificación técnica de campo, entre otros, conforme a las siguientes tablas:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 1FAAB71D

Volumen de vertimiento de aguas residuales (m3)														
Descripción	Unidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Volumen total (m3)
Días de trabajo al mes	Días/mes	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	
Horas de trabajo al día	hr	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Caudal de vertimiento	l/s	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	
Año 2013 (Volumen de vertimiento)	m³	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	164 436
Año 2014 (Volumen de vertimiento)	m³	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	164 436
Año 2015 (Volumen de vertimiento)	m³	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	164 436
Año 2016 (Volumen de vertimiento)	m³	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	164 436
Año 2017 (Volumen de vertimiento)	m³	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	164 436
Año 2018 (Volumen de vertimiento)	m³	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	164 436
Año 2019 (Volumen de vertimiento)	m³	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	164 436
Año 2020 (Volumen de vertimiento)	m³	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	164 436
Año 2021 (Volumen de vertimiento)	m³	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	164 436
Año 2022 (Volumen de vertimiento)	m³	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	164 436
Año 2023 (Volumen de vertimiento)	m³	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	164 436
Año 2024 (Volumen de vertimiento)	m³	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	164 436
Año 2025 (Volumen de vertimiento)	m³	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	13 703.0	164 436
TOTAL														2 096 565

Cuadro N° 03: Cálculo de retribución económica por vertimiento de aguas residuales desde el año 2013 a la actualidad (S/.)															
AÑO de Vertimiento	Volumen anual de vertimiento de agua residual total (m3)	DS N° 023-2012-AG (para el año 2013)	DS N° 017-2013- MINAGR I (para el año 2014)	DS N° 024-2014- MINAGR I (para el año 2015)	DS N° 024-2015- MINAGR I (para el año 2016)	DS N° 021-2016- MINAGR I (para el año 2017)	DS N° 017-2017- MINAGR I (para el año 2018)	DS N° 014-2018- MINAGR I (para el año 2019)	DS N° 011-2019- MINAGR I (para el año 2020)	DS N° 013-2020- MIDAGR I (para el año 2021)	DS N° 025-2021- MIDAGR I (para el año 2022)	DS N° 018-2022- MIDAGR I (para el año 2023)	DS N° 013-2023- MIDAGR I (para el año 2024)	DN N° 015-2024- MIDAGR I (para el año 2025)	Valor a pagar por vertimiento (S/.)
		Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)		
Año 2013	164 436.5	0.0492													8 090.27
Año 2014	164 436.5		0.0492												8 090.27
Año 2015	164 436.5			0.0492											8 090.27
Año 2016	164 436.5				0.0492										8 090.27
Año 2017	164 436.5					0.0506									8 320.49
Año 2018	164 436.5						0.0522								8 583.58
Año 2019	164 436.5							0.0529							8 698.69
Año 2020	164 436.5								0.0540						8 879.57
Año 2021	164 436.5									0.0540					8 879.57
Año 2022	164 436.5										0.0567				9 323.55
Año 2023	164 436.5											0.0617			10 145.73
Año 2024	164 436.5												0.0657		10 803.48
Año 2025	164 436.5													0.0666	10 951.47
TOTAL															116 947.22

Fuente: MIDAGRI.

COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR	
Descripción	Costo S/
Pago de trámite ante el ANA. Por autorización de vertimiento de agua residual	777.20
Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km	197.50
Retribución Económica por trece (13) años	116 947.22
Costos generados por realizar supervisión, notificaciones y otras acciones	2 000.00
TOTAL, S/	117 921.92
Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	5350.00
Equivalente en UIT	22.04

Fuente: MIDAGRI.

- iv) Respecto a la calificación de sanción, se tomó en cuenta el *Principio de Razonabilidad* recogido en el numeral 3. del artículo 248 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUD, desarrollando en sus términos los criterios de calificación señalados en el numeral 278.2 del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, calificando la infracción como una muy grave, recomendando imponer una multa de 24,05 UIT, conforme se describe en el siguiente cuadro:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 1FAAB71D

Calificación de la infracción a Imponer																					
Criterios de calificación de infracción	Valorización	Cuantificación	UIT																		
La afectación o riesgo a la salud de la población	¿El vertimiento de aguas residuales a la quebrada Solitario, puede constituir un riesgo potencial y podría causar a la salud de la población aledaña? Según el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua-RADA, esta entidad no ha otorgado derechos ni autorizaciones de uso de agua de la quebrada Solitario para uso poblacional a las personas naturales y jurídicas. Por lo que no es valorizable.	Estos tipos de infracción no pueden ser calificadas como LEVE, Por tanto, esta Autoridad califica como infracción y se impondrá multa mínima, en vista que el infractor implemento y/o activo el plan de contingencia para mitigar la descarga de las aguas residuales tipo minero, tal como se puede observar en el descargo presentado.	2,01																		
La gravedad de los daños generados	Visualmente en la quebrada Solitario se evidencia: ➤ El agua se observa cualitativamente con presencia de alto contenido de sólidos suspendidos totales. ➤ En la quebrada Solitario se evidencia acumulación de sedimentos y/o lodos en todo el trayecto y en ambas márgenes.																				
Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente	Afectan de carácter transitorio a la fuente natural de agua de la quebrada Solitario por: ➤ Al no contar con autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas, no hay un control de los LMP del efluente. ➤ Al no contar con autorización de vertimiento de aguas residuales, no hay un control de los ECAs para Agua en el cuerpo natural de la quebrada Solitario.																				
Los costos en que incurra el estado para atender los daños generados	Gastos que genera al estado para atender los daños generados por: ➤ Gastos generados por realizar Supervisiones. ➤ Gastos generados por realizar Inspecciones Oculares. ➤ Emisión de Informe Técnico. ➤ Gastos de traslado de notificaciones y otros documentos. Otras acciones relacionado a la misma.																				
Los beneficios económicos obtenidos por el infractor	La titular de la actividad minera de la empresa MINERIA AURIFERA ALUVIAL CONDOR S.A.C., identificada con RUC N° 20490979485, al realizar vertimiento de aguas residuales de tipo minero no tratadas en la quebrada Solitario, genera beneficios económicos, como ahorro económico por: ➤ No efectuar retribución económica, por derecho de trámite de la solicitud de autorización de vertimiento de aguas residuales. ➤ No efectuar retribución económica, por derecho de Inspección Ocular. ➤ No efectuar retribución económica por vertimiento de aguas residuales desde el año 2013 hasta la actualidad, conforme lo prevé en el literal c) art. 6 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM prescribe que, <u>desarrollar actividad minera con una antigüedad no menor de cinco (05) años. Por tanto, la titular de la actividad minera empresa MINERIA AURIFERA ALUVIAL CONDOR S.A.C., identificada con RUC N° 20490979485, venía realizando actividades de minería desde el año 2013.</u> ➤ No realizar tratamiento de aguas residuales de tipo minero y otras acciones.	Costos evitados por el infractor. <table><tr><th colspan="2">COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR</th></tr><tr><th>Descripción</th><th>Costo S/</th></tr><tr><td>Pago de trámite ante el ANA. Por autorización de vertimiento de agua residual</td><td>777.20</td></tr><tr><td>Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km</td><td>197.50</td></tr><tr><td>Retribución Económica por trece (13) años</td><td>116 947.22</td></tr><tr><td>Costos generados por realizar supervisión, notificaciones y otras acciones</td><td>2 000.00</td></tr><tr><td>TOTAL S/</td><td>117 921.92</td></tr><tr><td>Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)</td><td>5390.00</td></tr><tr><td>Equivalente en UIT</td><td>22.04</td></tr></table> Fuente: MIDAGRI.	COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR		Descripción	Costo S/	Pago de trámite ante el ANA. Por autorización de vertimiento de agua residual	777.20	Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km	197.50	Retribución Económica por trece (13) años	116 947.22	Costos generados por realizar supervisión, notificaciones y otras acciones	2 000.00	TOTAL S/	117 921.92	Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	5390.00	Equivalente en UIT	22.04	22,04
COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR																					
Descripción	Costo S/																				
Pago de trámite ante el ANA. Por autorización de vertimiento de agua residual	777.20																				
Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km	197.50																				
Retribución Económica por trece (13) años	116 947.22																				
Costos generados por realizar supervisión, notificaciones y otras acciones	2 000.00																				
TOTAL S/	117 921.92																				
Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	5390.00																				
Equivalente en UIT	22.04																				
Reincidencia	No aplica		---																		
TOTAL, de Unidades Impositivas Tributarias (UIT)			24.05																		

v) Asimismo, se recomienda como medida complementaria y en cumplimiento al literal c) del artículo 25 de la Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA, el infractor deberá realizar el cese inmediato del vertimiento de aguas residuales industriales de tipo minero en la quebrada Solitario.

4.4 A través del Memorándum N° 1169-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI en fecha 13.11.2025, la ALA Tambopata-Inambari, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.

4.5 Mediante la Carta N° 0396-2025-ANA-AAA.MDD notificada en fecha 13.11.2025 se cumplió con comunicar el informe final de instrucción¹ sobre el procedimiento administrativo sancionador conforme lo establece el segundo párrafo del numeral 5. del artículo 255 del TUO de la LPAG, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que presente el descargo respectivo.

4.6 Mediante el escrito presentado en fecha 28.11.2025, la imputada presentó el descargo correspondiente, concretamente bajo los siguientes argumentos:

¹ Informe Técnico N° 0092-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM



- i) Refiere, que mediante el Informe Técnico N° 0092-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 06.11.2025, se le imputó la omisión de las presuntas infracciones tipificadas en los numerales “1” *Utilizar el agua sin el correspondiente derecho de uso* y “3” *La ejecución o modificación de obras hidráulicas sin autorización de la Autoridad Nacional*, contenidos en el artículo 120 de la Ley de Recursos Hídricos y los literales “a” *Usar, represar o desviar las aguas sin el correspondiente derecho de uso de agua o autorización de la Autoridad Nacional del Agua* y “b” *Construir o modificar, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, obra de cualquier tipo, permanentes o transitorias, en las fuentes naturales de agua, los bienes naturales asociados a esta o en la infraestructura hidráulica mayor pública*, contenidos en el artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. Asimismo, conforme al artículo 282 del Reglamento, son aplicables al procedimiento sancionador los principios de la potestad sancionadora administrativa, señalados en el artículo 230 del Texto Único Ordenado (TUO) de Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) y en ese sentido el principio de *Non bis in ídem* señala que no se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y sanción administrativa por el mismo hecho de los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, debiendo tener presente en las presuntas conductas infractoras.
- ii) La empresa aclara que durante una primera inspección técnica en el derecho minero "Solitario 2002", las operaciones se encontraban totalmente paralizadas debido a la construcción de una estructura de lavado (*chute*) que apuntaba originalmente hacia el río Caychihue. Sin embargo, ante la advertencia de la autoridad sobre el riesgo de vertimiento de sedimentos, la empresa acató de inmediato las instrucciones técnicas, procediendo a dismantelar la estructura original y procedió a **reubicar y reconstruir el chute** en la margen derecha de la quebrada Solitario, habilitando además un espacio más amplio para una poza de sedimentación.
- iii) La empresa reconoce que ocurrió una fuga de aguas residuales hacia la quebrada Solitario. No obstante, enfatiza que esto **no fue un acto intencional**, sino una **fuga involuntaria de carácter fortuito** provocada por el colapso de un sector de la poza artesanal debido a las intensas lluvias de la zona. En esa línea, tan pronto como la autoridad notificó la observación, la empresa ordenó la paralización total de las actividades mineras de explotación y beneficio. Asimismo, con el uso de maquinaria pesada (excavadoras y volquetes), se realizaron obras de descolmatación, ampliación y reforzamiento del contorno del pozo de sedimentos utilizando agregados (arena, hormigón y cascajo), logrando sellar el orificio y optimizar el sistema de drenaje. También se instaló la señalización informativa correspondiente. Anexa imágenes fotográficas que ya fueron materia de evaluación en el descargo al inicio del procedimiento administrativo sancionador.
- iv) La empresa rebate la postura del órgano instructor que califica el pozo como "provisional", aclarando que se trata de una infraestructura artesanal debidamente contemplada en sus **Instrumentos de Gestión Ambiental (IGAFOM) tanto en el aspecto correctivo como preventivo**, bajo el expediente N° 457611 presentado ante la Dirección Regional de Energía y Minas (DREMEH). Añade que la falta de visualización de dichos documentos en la plataforma virtual de Ventanilla Única se debe a la **suspensión de plazos administrativos** estipulada en el Decreto Supremo N° 009-2025-EM, proceso derivado de la transferencia de competencias hacia el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
- v) La empresa solicita formalmente que la autoridad ordene una **nueva inspección**



ocular en el derecho minero "Solitario 2002" para verificar de forma directa la subsanación, las mejoras de ingeniería y las medidas de mitigación ambiental implementadas en el terreno, resolviendo el procedimiento conforme a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0080-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 11.06.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo:

5.1 Respecto al descargo efectuado por la empresa Minería Aurífera Aluvial Condor S.A.C. al informe final de instrucción, cabe efectuar el siguiente análisis:

- i) Cuando la empresa deja entrever una aparente duplicidad sancionadora invocando de manera errónea las conductas tipificadas en los numerales 1 y 3 del artículo 120 de la Ley de Recursos Hídricos concordante con los literales a y b de sus Reglamento (referidos al uso del agua y la ejecución de obras sin autorización). Al respecto, esta autoridad determina que **no hay mérito para pronunciarse sobre la vulneración de dicho principio**, en vista de que las infracciones citadas por la empresa no guardan relación ni forman parte del objeto del presente procedimiento sancionador, el cual versa única y estrictamente sobre la infracción de **efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua**. En consecuencia, al haber fundamentado su defensa sobre premisas normativas ajenas a la imputación real, el argumento deviene en impertinente.
- ii) Cuando la empresa alega haber realizado modificaciones y reubicaciones en su infraestructura de lavado tras la advertencia de la autoridad. Sobre el particular, si bien se toma nota de las acciones operativas descritas, estas no enervan la comisión de la infracción principal, toda vez que el núcleo del presente procedimiento sancionador es la descarga no autorizada de efluentes hacia los cuerpos de agua, hecho que corre de forma independiente a la disposición física de las estructuras de lavado en la concesión minera.
- iii) Cuando la empresa argumenta que la fuga de aguas residuales hacia la quebrada Solitario no fue intencional, sino un evento fortuito provocado por el colapso de la poza debido a las intensas lluvias. Al respecto, se precisa que la responsabilidad en el derecho administrativo sancionador de recursos hídricos es de naturaleza objetiva, bastando la verificación del hecho infractor (el vertimiento sin autorización) y la falta de diligencia del operador. Las precipitaciones pluviales en la zona de operaciones aluvial constituyen un factor previsible que debió ser contemplado en el diseño, dimensionamiento y contingencia de la poza artesanal, debiendo de aclarar que tampoco ha sido acreditada; por tanto, el colapso de la estructura denota una falta de previsión técnica imputable a la empresa, subsistiendo la configuración de la infracción.
- iv) Se valora positivamente que la empresa haya ordenado el cese de actividades y empleado maquinaria pesada para reforzar el pozo de sedimentos y sellar la fuga tras la intervención de la autoridad. Sin embargo, la legislación hídrica determina que las acciones de remediación o el cese de la conducta lesiva de manera posterior a la fiscalización constituyen deberes de mitigación ambiental, pero **en ningún escenario borran ni desacreditan la existencia de la infracción**, la cual se habría consumado al momento de verificarse el vertimiento ilegal.
- v) La empresa aduce que el pozo de sedimentación está contemplado en su expediente de IGAFOM N° 457611 ante la DREMEH, justificando las incidencias



de la plataforma en la suspensión de plazos del D.S. N° 009-2025-EM. Al respecto, corresponde aclarar que la presentación, trámite o aprobación de un Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (IGAFOM) ante la autoridad sectorial **no concede, bajo ninguna circunstancia, la autorización de vertimiento de aguas residuales industriales**, título habilitante que constituye una competencia exclusiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Estar en proceso de formalización minera no exime al operador de la obligación de contar con las autorizaciones pertinentes para realizar descargas de aguas residuales.

- vi) Respecto a la solicitud de una nueva inspección ocular, cabe aclarar que el objeto de este procedimiento es determinar si la infracción ocurrió al momento de la fiscalización primigenia, lo cual quedó plenamente acreditado mediante las actas e informes técnicos precedentemente analizados. En ese sentido, una nueva inspección, solo constataría el estado actual de las reparaciones (lo cual fue tomado en cuenta en el análisis de las pruebas fotográficas presentadas), mas no posee la capacidad jurídica de revertir la responsabilidad por el vertimiento ya consumado.

Por lo tanto, los argumentos esgrimidos por la empresa imputada, carecen de sustento técnico y legal para desacreditar la infracción por vertimiento de aguas residuales sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, quedando plenamente acreditada la comisión de la infracción.

5.2 La constatación del punto de vertimiento de aguas residuales en la quebrada Solitario, ubicado en el distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, sin autorización de la Autoridad Nacional de Agua, constituye una infracción tipificada en el literal **d.** del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, concordante con el numeral **9** de la referida Ley, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:

- i) El acta de supervisión de fecha 08.09.2025 en la cual se constató un (01) punto de vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la quebrada Solitario, conforme se describe en el numeral 3.1 del considerando tercero de la presente resolución.
- ii) El Informe Técnico N° 0080-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 10.10.2025, que verificó el vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la quebrada Solitario no cuenta con autorización de la Autoridad Nacional del Agua, recomendando el inicio del procedimiento sancionador.
- iii) El escrito de descargo presentado en fecha 24.10.2025 por parte de la imputada.
- iv) El Informe Técnico N° 0092-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 06.11.2025 el cual concluyó la comisión de la infracción por parte del imputado.
- v) El escrito de descargo presentado en fecha 28.11.2025 por parte de la imputada.

5.3 En este contexto, habiéndose desarrollado de manera adecuada los criterios de razonabilidad y habiéndose calificado la infracción imputada como una muy grave, se concluye que la conducta atribuible a la empresa Minería Aurífera Aluvial Condor S.A.C., constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, debiendo imponerse una multa equivalente a **veinticuatro coma cero cinco (24,05) UIT** y considerando que habría cesado el vertimiento de aguas residuales en la quebrada Solitario, se disponga que se realice los trámites necesarios para obtener la autorización de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas



como medida complementaria, otorgándole a la imputada un plazo máximo de hasta tres (3) meses para cumplir con dicha medida.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- SANCIONAR a la empresa **MINERIA AURIFERA ALUVIAL CONDOR S.A.C.** identificada con RUC N° 20490979485 con una **MULTA** equivalente a **veinticuatro coma cero cinco (24,05) UIT**, por la infracción calificada como muy grave en materia de agua, por efectuar vertimiento de aguas residuales en la quebrada Solitario sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

INFRACCTOR	RUC N°	NOMBRE	SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO	MONTO (UIT)	PLAZO CUMPLIMIENTO		
							Multa	Medida Complementaria	
	20490979485	MINERIA AURIFERA ALUVIAL CONDOR S.A.C.		MUY GRAVE	MULTA	24,05	15 días hábiles	3 meses	
INFRACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS		FUENTE NATURAL DE AGUA	UNIDAD HIDROGRAFICA	CLASE	TIPO	NOMBRE DE FUENTE DEL CUERPO RECEPTOR		
	Efectuar vertimiento de aguas residuales en la quebrada Solitario sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua			Cuenca Inambari 46648	Superficial	Quebrada	Solitario		
	TIPIFICACIÓN			UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PUNTOS DE VERTIMIENTO (Coordenadas UTM)					
	Art. 120 LEY RECURSOS HÍDRICOS	Art. 277 REGLAMENTO LRH		DATUM	ZONA	ESTE (m)	NORTE (m)		
	9. realizar vertimientos sin autorización	d. Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua o efectuar reúso de aguas, sin autorización de la Autoridad Nacional de Agua		WGS 84	19	338 545	8 560 765		
				UBICACIÓN POLÍTICA					
				DEPARTAMENTO		PROVINCIA	DISTRITO		
			Madre de Dios	Manu		Huepetuhe			

ARTÍCULO 2.- DISPONER que el depósito de la multa impuesta sea pagada mediante depósito en las agencias del Banco de la Nación en la Cuenta Corriente N° 0000-877174 de la Autoridad Nacional del Agua (concepto multas por infracción) en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución coactiva en caso de incumplimiento, debiendo alcanzar una copia del Boucher de depósito a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari dentro del tercer día de efectuado el mismo.

ARTÍCULO 3.- DISPONER como Medida Complementaria, realice los trámites necesarios para obtener la autorización de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas como medida complementaria, otorgándole a la empresa Minería Aurífera Aluvial Condor S.A.C. un plazo máximo de hasta tres (3) meses, computados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.

ARTICULO 4.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, verifique el cumplimiento de lo dispuesto en la Medida Complementaria.

ARTÍCULO 5.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 y la medida complementaria impuesta en el artículo 3 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

ARTÍCULO 6.- NOTIFICAR la presente resolución a la Minería Aurífera Aluvial Condor S.A.C. en su domicilio; poner de conocimiento a la Dirección Regional de Energía y Minas Madre de Dios, a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios y a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 1FAAB71D

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 1FAAB71D